

감사결과 처분요구서

－ 자회사 파견직원 임직원 행동강령 위반 건 조사 －

2020. 7.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

목 차

I . 감사 실시 개요	1
1. 감사 배경 및 목적	1
2. 감사 중점	1
3. 감사기간 및 인원	1
 II . 감사결과 처분요구	 2
1. 처분요구사항 일람표	2
2. 처분요구사항 명세	2

I. 감사실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

2021. 3. 10. ▼▼▼ 사업을 위해 ◎사에 파견된 우리 회사 직원이 타 업체 직원들과 부적절한 골프 모임을 했다는 내용의 기사가 언론을 통해 보도되었다.

이에 해당 직원을 대상으로 당시 경위와 사실관계를 파악한 후 비위행위 적발 시 그에 상응하는 조치를 취하기 위해 본 감사를 시행하였다.

2. 감사 중점

이번 감사는 골프 모임의 경위, 향응 제공 여부, 직무관련성 등의 확인을 통해 비위행위가 있었는지를 밝히는 데 중점을 두었다.

3. 감사 기간 및 인원

이번 감사는 2021. 5. 4.부터 같은 해 5. 14.까지 감사실 감사역 1명을 투입하여 사실관계 확인 및 관련 규정 위반 여부 등에 대하여 조사를 하였고, 감사실 내부 검토과정을 거쳐 2021. 7. 7. 상임감사위원의 결재로 감사결과를 확정하였다.

Ⅱ. 감사결과 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

번호	관계부서	구분	제 목	처분요구 종 류	금 액 (인원)
1	○본부	감찰	자회사 파견직원 임직원 행동강령 위반	징계	(1)
2	○본부	직무	회사 여건을 반영한 재택근무 계획 수립	통보	1건

2. 처분요구사항 명세 : “별 첨”

한국수력원자력(주) 상임감사위원

징 계 요 구

제 목 자회사 파견직원 임직원 행동강령 위반 건 조사

관 계 부 서 ○본부 ◇실

징 계 대 상 자 ☆직급 A(사번 : **)

징 계 사 유

1. 타 업체 직원들과의 부적절한 골프 모임

가. 관련 규정

우리 회사 「한국수력원자력주식회사 임직원 행동강령」(이하 ‘임직원 행동강령’이라 한다) 제36조에 따르면 직무관련자와 골프를 하는 행위를 해서는 아니 되고, 우리 회사 및 ©사 「취업규칙」제11조에 따라, 회사의 명예를 훼손하거나 회사에 손해를 초래하는 행위를 해서는 아니 된다.

따라서 우리 회사 직원들은 직무관련자와 골프를 하는 행위를 하지 말아야 하며, 본인의 불미스러운 행위로 인해 회사의 명예가 실추되지 않도록 상시 처신을 올바르게 해야 할 의무가 있다.

나. 골프 모임 경위

A ⅢⅢ은 “골프 모임 전달인 2020. 8. 27. C ⅢⅢ과의 저녁 식사 자리에서

C ○○으로부터 다음 날인 8. 28.부터 1박 2일 동안 B □□, B □□의 지인 2명과
골프 모임 약속이 있었는데, 1명이 불참하니 본인에게 참여해 달라는 제안을 받아
해당 골프 모임에 참여하게 되었다”라고 진술한다.

골프 모임 당시 소요된 주요 비용은 총 *원이며, 이 중 D ○○가 냈다고 한
골프장 이용요금 ◆원은 영수증 사본 등을 통해 확인된다.

그러나 A ○○○이 골프 모임 첫날 골프장 근처 횡집에서 저녁 식사비용으로
현금 지불했다고한 ◆원은 신뢰성 있는 증거자료를 제출하지 못하여 해당 주장을
받아들이기 어렵다.

따라서, 본 감사에서는 ●사 D ○○가 지불한 총 *원을 참석자 4명으로 균등
분배한 ✱원 상당의 골프비용을 A ○○○이 제공 받았다고 볼 수밖에 없다.

다. 직무 관련성 검토

이러한 결과를 토대로, A ○○○이 청탁금지법 제8조(금품 등의 수수 금지)를
위반하였는지와 타 업체 직원들과의 골프 모임을 한 행위가 우리 회사 임직원
행동강령 제36조(골프 및 사행성 오락행위의 제한)을 위반하였는지를 확인하기
위해 A ○○○과 골프 모임 참석자들 간의 직무관련성 및 직무관련자 여부를
검토해 본다.

※ 【관련 법령 및 규정】

- ① 청탁금지법 제8조(금품 등의 수수 금지) ~
 - ② 공직자등은 직무와 관련하여 대가성 여부를 불문하고 제1항에서 정한 금액 이하의 금품 등을 받거나 요구 또는 약속해서는 아니 된다. ~
- ② 임직원 행동강령 제36조(골프 및 사행성 오락행위의 제한)
 - 임직원은 직무관련자와 다음 각 호의 행위를 해서는 아니 된다.
 - 1. 직무관련자와 골프를 하는 행위 ~

1) A ■■■과 D ■■■ 간 관계

A ■■■은 2019. 3월에 ◎사에 파견되어 발전사업 인허가를 담당하였고, 2019. 7월에는 ♠♠♠♠을 담당하였으며, 2020. 4월부터는 ♠♠♠업무를 담당하고 있었다.

한편, ●사는 도로안전 시설물, 방음 시설물 등을 제작하는 업체였으나, 2020. 1분기에 태양광 설비 제조업에 진출하여, 골프 모임 당시 ▷▷ ▼▼▼단지 내에 태양광 설비 지지대 및 부력체를 제작하는 공장을 건설하고 있었다.

따라서, 345kV 송·변전 설비 건설 등 업무를 담당하는 A ■■■과 태양광 설비 지지대 및 부력체 제조업을 하려는 ●사와 업무관련성이 있다고 볼 수 없다.

또한, 골프 모임 참석 경위를 통해 판단해 보면, 당시 골프 모임에 참석하기로 약속했다 취소한 1명의 빈자리를 채우기 위해, 평소 같은 사무실 내에서 2년간 근무하여 친분이 있었던 △사 C ■■■이 모임 전날 A ■■■에게 참석을 제안하였고, 이에 A ■■■이 즉흥적으로 초대에 응했던 점을 고려해 보더라도 골프 모임에서 A ■■■이 ●사와 직무 관련 청탁 등이 계획되어 있었다고 볼 수 없다.

2) A ■■■과 B ■■ 및 C ▨▨ 간 관계

우리 회사는 정부기관, 지자체 등과 협약을 통해 맡게 된 345kV 송·변전 설비 건설사업 등을 효율적으로 수행하기 위해, 2019. 1월 전라북도 ▸▸에 ◎사를 설립하였다. 그리고 우리 회사와 △사는 2019. 3. 13. 유상증자를 통해 공동으로 자본금을 투자하기로 업무 협약을 맺고 ◎사 공동 주주사가 되었다.

이에 ◎사에서 우리 회사와 △사의 역할이 주주협약서 제40조(당사자들의 역할 분담)에 명시되어 있는데,

이러한 협약에 따라, 우리 회사와 △사는 2019. 3월 ▸▸에 있는 ‘쑈빌딩’ 내에 있는 ◎사에 직원들을 파견하였고, 우리 회사에서 파견된 직원들은 사업관리실, 사업추진실 소속으로 사업 인허가 등 사업총괄 업무를 맡았으며, △사에서 파견된 직원들은 사업지원실 소속으로 우리 회사에서 추진하는 사업총괄 업무를 지원하는 업무를 담당했다.

또한, 우리 회사와 △사는 2019. 10. 28. ~ 같은 해 11. 11. 동안 총 4회에 걸쳐 345kV 송·변전설비 등 건설사업의 기자재 종합설계(E), 구매(P), 시공(C)에 대한 △사의 참여 범위를 정하는 협의를 하였는데, 그 결과 향후 △사는 345kV 송·변전설비 건설사업의 경우 총사업비용 ✕원 중 ☆원의 시행 지분을 ◎사와 수의 계약으로 수주하게 될 예정이다.

따라서, 우리 회사와 △사는 345kV 송·변전설비 등 건설사업이 착수되기 전까지는 ◎사에 공동으로 지분을 투자한 주주 회사들이지만, 향후 건설사업이

착수될 시점부터 두 회사는 공동 주주사의 관계를 유지하면서 동시에 우리 회사는 사업의 진행을 종합관리하게 되고, △사는 사업 시행사의 역할을 하게 되는 관계이다.

따라서 B ■■, C ▨▨은 우리 회사 「임직원 행동강령」 제2조(정의) 제1항에서 ‘직무관련자’를 정의한 ‘라. 회사와 계약을 체결하거나 체결하려는 것이 명백한 자’에 해당한다. 그래서 비록 우리 회사와 △사 간의 관계가 특수하여 평소 동료 직원의 관계로 생활하여 논란의 여지가 없지는 않으나, A ■■■과 B ■■, C ▨▨은 직무관련자로 판단하는 것이 타당하다.

라. 회사의 명예 훼손 등 부정적 영향 초래

A ■■■은 동료 직원과의 단순한 친목을 목적으로 참석한 자리로 생각하고 행동했다지만, 이 골프 모임은 ‘A ■■■의 부적절한 골프 모임’으로 언론에 보도되었다.

그리고 A ■■■의 부적절한 행위는 우리 회사가 추진하는 ▼▼▼사업에 대한 국민의 불신을 키워 사업 추진에 대한 대국민 수용성 측면에서 상당한 타격을 입혔으며, 우리 회사 직원들의 사기를 저하시키는 결과를 초래하였다.

2. 근태 규정 위반

가. 관련 규정

우리 회사 및 ◎사 「취업규칙」에 따르면, 직원은 시업 시간 전에 출근하여 근무에 임하여야 하고, 직원이 질병 기타 사유로 인하여 출근하지 못하거나 지참

하였을 때는 당일 정오까지 결근계 또는 지참 계를 제출하여야 하며, 개인 사정으로 출근하지 못한 경우 결근계 등 근태 변경서를 제출하여야 한다.

나. 재택근무 중 사적 용무 수행

그런데, A ㉡㉡은 2020. 8. 28.(금)이 재택근무를 하도록 지정된 날임에도 불구하고 타 업체 직원들과 골프 모임을 했다.

◎사는 코로나19 지역확산으로 인한 정부 조치에 대한 협조 차원에서 2020년도 중에 8. 27. ~ 9. 4., 11. 24. ~ 12. 10. 총 2회¹⁾의 재택근무 계획을 수립하여 운영하였다.

이러한 재택근무 계획에 따르면, A ㉡㉡은 위 기간 중 총 6일 재택근무 대상자로 지정되어 숙소에서 원격으로 근무를 해야 했다. 그런데 2020. 8. 28.을 제외한 나머지 5일 중 2일간을 다른 지역으로 이동한 사실이 확인되었다.

3. 조치 의견

A ㉡㉡은 본인과 직무관련자인 △사 직원들과 골프 모임을 하였고, 이러한 부적절한 행위가 언론에 거론되어 우리 회사의 명예를 실추시켰다.

또한, A ㉡㉡은 재택근무하여야 함에도 근태 변경 조치도 하지 않고 근무지를 무단이탈하였다.

이에 따라, 상기의 법령 및 사내 규정 위반에 대한 책임을 물어 A ㉡㉡에게 ‘징계’ 처분함이 타당하다.

1) 「코로나19 확산 급증에 따른 순환 재택근무 연장 시행안(2020. 8. 31.)」, 「코로나19 확산 급증에 따른 순환 재택근무 시행안(2020. 11. 25.)」

조치할 사항

- ❖ **사장**에게 직무관련자와 부적절한 골프 모임을 하고, 그로 인해, 해당 모임이 언론에 노출되어 회사 명예를 훼손하였으며, 복무규정을 위반한 ○본부 ☆직급 A에 대해 「인사관리규정」 제103조의3 규정에 따라, ‘**징계**’ 처분토록 요구 (**징계**)

한국수력원자력(주) 상임감사위원회

통 보

제 목 자회사 파견직원 임직원 행동강령 위반

관 계 부 서 ○본부 ◇실

내 용

2020년도 2회에 걸쳐 시행한 ◎사 재택근무 계획안의 근무수칙 중 근태관리 규정은 갖추어져 있으나 개인 PC 미보유, 관리시스템 부재 등으로 실질적인 재택근무 제반 여건이 조성되어 있지 않아 재택근무가 잘 이루어지지 않고 있었다.

이러한 사실로 비춰보면, ◎사의 재택근무 계획은 재택근무와 관련된 회사 제반 여건을 제대로 고려하지 않은 계획이었고, 그 결과, 업무실적서를 통한 근태관리가 적절히 운영되지 못했으며, 본 건과 같은 직원들의 도덕적 해이 문제를 방지하지 못한 것으로 판단된다.

조치할 사항

❖ ▼▼실장에게 향후 ◎사 재택근무 계획 수립시 회사 여건을 반영하여 계획을 수립할 수 있도록 조치 ‘통보’ (통보)